

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3597/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย สุรัญ ชัย ชนะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

จำเลยลักลอบเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหายโดยมิได้มีการนัดหมายกับนางสาวส. บุตรผู้เสียหาย แม้จำเลยจะเคยได้เสียกับนางสาวส.มาก่อน แต่ก็ได้เลิกติดต่อกันมา 2 เดือนก่อนเกิดเหตุ ดังนั้นการที่จำเลยถอดบานมุ้งลวดแล้วปีนเข้าไปในห้องนอนของนางสาวส.กับรื้อค้นสิ่งของภายในห้องนั้น ถือได้ว่าจำเลยได้เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายแล้ว กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยเข้าไปโดยถือวิสาสะ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362,365(3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 335,362, 365(3) จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365(3) ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 8 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับข้อหาพยายามลักทรัพย์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ไม่อุทธรณ์ ข้อหานี้จึงเป็นอันยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีคงมีปัญหาวว่า

จำเลยได้กระทำความผิดฐานบุกรุกหรือไม่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2527 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา จำเลยได้เข้าไปในบ้านอันเป็น
เคหสถานของนายสุวิทย์ ภูริยะพันธ์ ผู้เสียหาย การที่จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย
และไปอยู่ในห้องนอนของนางสาวสุรางค์รัตน์หรือสุรางรัตน์บุตรของผู้เสียหายนี้
ได้ความจากนายวิสุทธิภูริยะพันธ์ว่า เมื่อได้ยินเสียงคล้ายคนงัดสิ่งของจึงได้ลงมาดูที่
ห้องของนางสาวสุรางค์รัตน์หรือสุรางรัตน์พบมุ้งลวดสีเหลี่ยมเหนือประตูถูกงัดออก
และวางกองอยู่ที่หน้าห้อง เมื่อปีนขึ้นดูทางช่องมุ้งลวดนี้เห็นจำเลยยืนอยู่ในห้อง ผ้าม
คลุมเตียงอยู่ในสภาพถูกรื้อคันและไม่ได้เปิดไฟ เมื่อนายวิสุทธิบอกเพื่อนบ้านให้
โทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจ แล้วได้ไปบอกผู้เสียหายซึ่งอยู่ห่างบ้านประมาณ
200 เมตร ผู้เสียหายกับสิบตำรวจโทสมัย ชินสีห์ได้เห็นมุ้งลวดถูกงัดออกและมีร่อง
รอยการรื้อคันในห้องนั้น หลังจากจำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับได้แล้ว ร้อยตำรวจ
โทวันชัย ทองแผ่นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวได้ถ่ายภาพ
ช่องลมที่ถูกงัดออก ตามภาพที่ 2 ของภาพถ่ายหมาย จ.3 โดยมีข้อความบันทึกไว้
ว่าผู้ต้องหาเปิดมุ้งลวดตรงประตูแล้วปีนเข้าไปในห้องที่เกิดเหตุและจำเลยได้ลงชื่อไว้
ด้วย ข้อเท็จจริงจึงเชื่อได้ว่าจำเลยได้งัดมุ้งลวดเหนือประตูห้องของนางสาวสุรางค์
รัตน์หรือสุรางรัตน์แล้วปีนเข้าไปในห้องโดยช่องทางนี้ และแม้นางสาวสุรางค์รัตน์
หรือสุรางรัตน์จะเคยได้เสียกับจำเลยมาก่อนดังที่นางสาวสุรางค์รัตน์หรือสุรางรัตน์
เบิกความก็ตามนางสาวสุรางค์รัตน์หรือสุรางรัตน์ยืนยันว่าได้เลิกติดต่อกับจำเลยมา
ก่อนเกิดเหตุถึง 2 เดือน และไม่เคยนัดหมายให้จำเลยมาพบอีกซึ่งจำเลยนำสืบรับว่า
จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายโดยมิได้มีการนัดหมายจริง การที่จำเลยลักลอบ
เข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานของผู้เสียหายโดยมิได้รับอนุญาตกับถอดมุ้งลวดแล้ว
ปีนเข้าไปในห้องนอนของนางสาวสุรางค์รัตน์หรือสุรางรัตน์กับรื้อคันสิ่งของภายใน
ห้องนั้น ครั้นเมื่อทราบว่ามีผู้รู้เห็น จำเลยได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บนดาดฟ้าจนเจ้า
พนักงานตำรวจกับผู้เสียหายจับจำเลยได้เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้เข้าไปใน

อสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายแล้วกรณีมิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยเข้าไปโดยถือวิสาสะ ตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365(2) ตามที่โจทก์ฟ้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เมื่อคำนึงถึงอายุและการศึกษาของจำเลย ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับนางสาวสุรางค์รัตน์หรือสุรางรัตน์บุตรผู้เสียหายซึ่งมีอยู่ด้วยกันอย่างสนิทและใกล้ชิดกันเป็นเวลานาน กรณีมีเหตุอันควรให้โอกาสจำเลยโดยรอกการลงโทษให้แต่สมควรลงโทษปรับด้วยอีกสถานหนึ่ง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365(3) ลดโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 8 เดือน ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษมีกำหนด 2 ปี

(มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>